Cdl Lain Dott.ssa Paola
Cdl Roso Dott. Alessandro
Consulenti del Lavoro
Via Marano 8
36034 Malo

Circolare Informativa del 03/09/2026

Oggetto: Trasparenza Retributiva e Parità Salariale – CRITERI OGGETTIVI

Quadro Normativo e Novità

Dal **7 giugno 2026** è entrato ufficialmente in vigore il **D.Lgs. 96/2026**, recepimento della Direttiva Europea 2023/970 finalizzata a garantire la parità e la trasparenza retributiva.

Il decreto impone alle aziende un cambio di paradigma: le politiche salariali non sono più materia ad esclusiva discrezione interna, ma devono basarsi su **criteri chiari, oggettivi, neutrali rispetto al genere e documentabili**.

Il Diritto di Informazione dei Lavoratori

I lavoratori hanno ora il diritto di richiedere e ottenere dall'azienda informazioni formali e dettagliate relative a:

- Il proprio **livello retributivo individuale**.
- I **livelli retributivi medi** (disaggregati per genere) applicati alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un **"lavoro di pari valore"**.
- I criteri utilizzati per la progressione economica e le carriere.

Le Criticità Operative: "Lavoro di Pari Valore" e Superminimi

A. L'Individuazione del "Lavoro di Pari Valore"

Non è più sufficiente fare riferimento esclusivamente al livello di inquadramento o alla qualifica previsti dal CCNL applicato. Le aziende devono definire standard oggettivi di valutazione per comparare mansioni che, pur appartenendo a livelli o reparti diversi, hanno valore equivalente in termini di:

- **Competenze professionali ed esperienza richiesta.**
- **Responsabilità, sforzo e condizioni di lavoro.**

B. Il Ruolo dei Superminimi Individuali e delle Voci Variabili

La comparazione salariale non si limita alla paga base tabellare. Occorre considerare la **totalità degli elementi retributivi, sia fissi che variabili**:

- **Superminimi individuali / ad personam.**
- Premi di risultato, **indennità e benefit.**
- L'arco temporale di riferimento e le relative dinamiche di assorbimento.

⚠️ **ATTENZIONE:** Qualsiasi scostamento retributivo o concessione di superminimi tra lavoratori che svolgono mansioni di pari valore deve essere supportato da motivazioni oggettive (es. performance dimostrabili, competenze specifiche) **per evitare rilievi di natura discriminatoria.**

Checklist e Piano d'Azione per le Imprese

Si raccomanda di effettuare tempestivamente una verifica interna mirata:

1. **Mappatura degli Inquadramenti:** Revisionare le mansioni effettive per individuare i gruppi di "lavoro di pari valore".
2. **Revisione dei Superminimi:** Tracciare e formalizzare i criteri oggettivi adottati per l'attribuzione di superminimi e aumenti ad personam.
3. **Audit delle Differenze Retributive:** Verificare la coerenza e la giustificabilità dei divari salariali interni tra posizioni comparabili.

Lo Studio resta a disposizione.

Cordiali saluti

Studio Lain Consulenza del Lavoro

CDL Lain Dott. Paola
CDL Roso Dott. Alessandro